

1510480-46.2020.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... substância entorpecente que era mesmo destinada ao tráfico, de forma a inviabilizar a desclassificação pretendida pela defesa.

Certa, pois, a autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, e nessas condições, a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia, medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do réu não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1510480-46.2020.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510480-46.2020.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIO LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu MÁRIO LIMA DA SILVA, com qualificação completa a fls. 24, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 11 DE setembro de 2019, às 18h50min, no Centro de Progressão Penitenciária I, situado na Rodovia SP 300, km 353, em Bauru, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 213,4g de maconha, substância que causa dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através de defensora dativa.

Então, a denúncia foi recebida, citando-se o réu.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em seus memoriais, o Ministério Público, afirmando terem restado comprovadas a autoria e a materialidade do crime, requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Na dosimetria de penas, pediu seja a pena-base fixada acima do mínimo legal, agravando-se pela reincidência e por força da causa de aumento do art. 40, III da Lei de Tóxicos, vedado o reconhecimento do privilégio. Por fim, pediu seja estabelecido o regime inicial fechado, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da imputação inicial para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Por fim, ainda para o caso de condenação, requereu a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico, que comprovam que a substância que foi apreendida possui qualidade de entorpecente.

A autoria desse crime, por sua vez, é indubitosa.

Sob o contraditório, a testemunha João Luiz da Silva, que é agente de segurança penitenciário, afirmou que, na ocasião dos fatos, o réu retornava à unidade prisional após realizar trabalho externo, e foi revistado. Ao passar pelo scanner corporal, constatou-se que ele trazia algo estranho em seu estômago. Interpelado, ele admitiu ter engolido trinta e oito invólucros de maconha. A testemunha afirmou, ademais, que o réu expeliu as porções de maconha que havia ingerido.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rinaldo Antonio Ferraz, outro agente penitenciário ouvido em juízo.

É certo que o réu, interrogado em juízo, negou a prática do tráfico, afirmando que a droga apreendida seria para seu consumo próprio. No entanto, essa versão ficou isolada nos autos, valendo consignar que a expressiva quantidade de maconha que ele trazia consigo (mais de duzentos gramas da droga, fracionada em trinta e oito porções) é incompatível com a mera posse para consumo pessoal, evidenciando tratar-

se de substância entorpecente que era mesmo destinada ao tráfico, de forma a inviabilizar a desclassificação pretendida pela defesa.

Certa, pois, a autoria do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, e nessas condições, a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia, pe medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

A conduta do réu não se mostrou de maior reprovabilidade, mas ele é possuidor de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 81 (processo n. 0000825-19.1991.8.26.0564, da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo). Diante disso, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O réu é reincidente, conforme certidão de fls. 83 (processo n. 0000909-64.2011.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa do Viterbo), o que exige a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. Com isso, a pena é agravada em mais 1/6 (um sexto), resultando em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão mais seiscentos e oitenta dias-multa.

Não há outras atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Necessária, ainda, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, porque os fatos ocorreram nas dependências de um estabelecimento prisional. Com isso, a pena deve ser aumentada em mais 1/6 (um sexto), o que resulta em sete anos, onze meses e oito dias de reclusão mais setecentos e noventa e três dias-multa.

Quanto à pena pecuniária, consigno que cada dia-multa terá o valor mínimo previsto em lei, por não haver nos autos o que indique seja o réu pessoa financeiramente abonada.

Em razão da reincidência, o réu cumprirá a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b" do Código Penal.

Ausentes os pressupostos da prisão preventiva, o réu poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, para condenar o réu MÁRIO LIMA DA SILVA, RG n. 26.957.959-X, com qualificação completa a fls. 24, a cumprir sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar setecentos e noventa e três dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c os arts. 61, I do Código Penal e 40, III, da Lei n. 11.343/06.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas do processo, observada a gratuidade.

Pelos motivos já expostos, o réu poderá apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Bauru, 13 de janeiro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA